



Nr. 679 Chefbesprechung vom 17. Februar 1932, 17.30 Uhr

R 43 I/1454, Bl. 145–149

Anwesend: Brüning, Stegerwald, Joël, Schiele; StS Pünder, Trendelenburg; MinDir. v. Hagenow; MinDir. Feig (P 2); MinR Hoppe (P. 1, 2 und 4), Feßler (P. 1 und 4); Referent Pohl (P. 1, 2 und 4); RPreisKom. Goerdeler; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

1. Zugabewesen.
2. Nachtbackverbot.
3. Außerhalb der Tagesordnung: vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Ländern und den vormals regierenden Fürstenthümern.
4. Kalkulation für das Handwerk.

1. Zugabewesen.

Oberbürgermeister Dr. Goerdeler (Reichskommissar für Preisüberwachung) wies darauf hin, daß der Entwurf der Reichsregierung, betreffen das Zugabewesen, zur Zeit dem Reichsrat vorliege¹. Er führte unter anderem aus, daß zahlreiche Käuferkreise die Bekämpfung des Zugabewesens dringend forderten². Besonders die Firma Sarotti gebe ungefähr alles zu, was verlangt werde. Voraussichtlich werde bei Beratung des Entwurfs durch die gesetzgebenden Körperschaften noch viel Zeit verloren gehen.

Er habe inzwischen mit Vertretern der Industrie, des Handels und der Arbeitnehmer Fühlung genommen und ihr Einverständnis zu dem beiliegenden Entwurf der Verordnung über das Verbot von Zugaben von Waren oder Dienst- oder Werkvertragsleistungen erreicht³. Die Vertreter des Handels hätten allerdings noch nicht ihr Einverständnis mit sämtlichen Bestimmungen erklärt.

Auf jeden Fall halte er es für das Zweckmäßigste, zunächst die Beschlüsse des Reichsrats abzuwarten. Es werde nach Beschlußfassung des Reichsrats zu prüfen sein, ob der Gesetzentwurf der Reichsregierung vom Reichsrat verabschiedet werden solle oder ob die Materie durch eine Anordnung des

¹ Vgl. Dok. Nr. 532, Anm. 7.

² Für das Verbot der Zugaben oder sogenannter Wertreklame hatte sich die Hauptgemeinschaft des Dt. Einzelhandels erneut in ihrem Schreiben vom 10.2.32 ausgesprochen (R 43 I/1081, Bl. 130–133).

³ Der VoEntw. des RPreisKom. verbot Zugaben zu Waren, Dienst- und Werkverträgen; ausgenommen waren Reklamegegenstände von geringem Wert, Zugaben in Geld oder in der Zugabe zu Waren in einer bestimmten Menge gleicher Ware (VoEntw. in R 43 I/1081, Bl. 147–149).

Reichskommissars für Preisüberwachung oder vielleicht aufgrund des Artikels 48 der Reichsverfassung zu regeln sei.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, daß er zu dem beiliegenden Entwurf einer Verordnung über das Verbot von Zugaben zu Waren oder Dienst- oder Werkvertragsleistungen im Augenblick nicht Stellung nehmen könne. Der Entwurf der Regierung sei im Reichsrat nicht ganz unbestritten.

Jedenfalls halte auch er es für richtig, zunächst die Entscheidung des Reichsrats abzuwarten. Es würden danach Ressortbesprechungen stattfinden müssen, ob Änderungen gegenüber den Beschlüssen des Reichsrats angängig seien. Es werde dann weiter die Frage entstehen, ob der Entwurf dem Reichstag zuzuleiten oder aufgrund des Artikels 48 oder aufgrund einer Anordnung des Reichskommissars für Preisüberwachung zu verabschieden sei. Er halte es für zweifelhaft, ob der Reichskommissar für Preisüberwachung die Befugnis zum Erlaß derartiger Anordnungen habe, da es sich hier um einen ganzen Komplex lebenswichtiger Gegenstände handele⁴.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg stimmte im wesentlichen der Auffassung des Reichsministers der Justiz zu. Er betonte im übrigen, daß die Unruhe, die zur Zeit in weitesten Kreisen wegen des Zugabeverbots herrsche, möglichst bald beseitigt werden müsse⁵.

Der *Reichsarbeitsminister* regte an, die Angelegenheit nicht mehr dem Kabinett zu unterbreiten, wenn zwischen dem Reichsminister der Justiz, dem Reichswirtschaftsminister, dem Reichskommissar für Preisüberwachung und ihm Übereinstimmung über den Inhalt einer vom Reichskommissar für Preisüberwachung zu erlassenden Verordnung bestehe. Zunächst müßten natürlich die Beschlüsse des Reichsrats abgewartet werden⁶.

Dieser Auffassung des Reichsarbeitsministers wurde zugestimmt⁷.

2. Nachtbackverbot.

Oberbürgermeister Dr. Goerdeler führte aus, daß er mit den Brotfabriken und mit den Bäckereien wegen einer Brotpreissenkung unter der Voraussetzung verhandelt habe⁸, daß das Nachtbackverbot gemildert werde⁹. Die Milderung des Nachtbackverbotes denke er sich so, daß allgemein die Arbeitszeit eine halbe Stunde früher beginne als bisher, daß darüber hinaus für 5% der Belegschaft die Arbeitszeit eine weitere halbe Stunde früher beginne, also insgesamt eine Stunde. Die Kleinbäcker hätten ihm erklärt, daß sie unter dieser Voraussetzung den Brotpreis um einen Pfennig pro Pfund senken würden. Die Brotfabriken hätten nicht eine so bindende Erklärung abgegeben, würden jedoch voraussichtlich den Brotpreis in derselben Weise senken. Sie würden es ferner dulden, daß auch die Preise des Kleingebäcks kontrolliert würden. Wie vielleicht bekannt sei, sei das Brot der Brotfabriken zur Zeit teurer als das Brot der Kleinbäcker. Ein 2½ Pfund-Brot koste bei den Brotfabriken 48 Pfennige, bei den Kleinbäckern 45 Pfennige.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß die Frage der Milderung des Nachtbackverbots eine politische Frage sei. Nach seiner Ansicht solle man von einer Milderung des Nachtbackverbots Abstand nehmen, zumal die Vertreter der Brotfabriken nicht mal bindend zusagen wollten, daß sie bei Milderung der Bestimmungen des Nachtbackverbots den Brotpreis senkten.

⁴ In einem Schreiben an die Landesregg. vom 16.1.32 hatte der RJM darauf hingewiesen, daß der GesEntw. über Zugaben von dem Grundgedanken ausgehe, daß die Zugabegewährung an sich kein unlauterer Wettbewerb sei und daß lediglich hervorgetretene Mißbräuche unterdrückt werden müßten. Im übrigen hatte der RJM das Argument der mit der Herstellung von Zugaben vor allem beschäftigten keramischen Industrie übernommen, daß ein vollständiges Verbot von Zugaben zum Verlust von Arbeitsplätzen führen würde (Durchdruck in R 43 I/1081, Bl. 112–115).

⁵ Eingaben des RdI vom 29.1.32 und der keramischen Industrie gegen den VoEntw. des RPreisKom. in R 43 I/1081, Bl. 116–118, Bl. 120–122, Bl. 124, Bl. 126–127, Bl. 138–140.

⁶ Der RR stimmte am 18.2.32 dem GesEntw. der RReg. zu (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR 1932, § 112, S. 51 f.).

⁷ Zur Fortsetzung der Beratung siehe Dok. Nr. 694, P. 1.

⁸ Wegen der Preiserhöhung für Brot siehe Dok. Nr. 640, P. 1, besonders Anm. 2.

⁹ Vgl. Dok. Nr. 583, P. 1 und Dok. Nr. 589.

Er befürchte auch, daß eine Kontrolle des Beginns der Arbeitszeit in den Bäckereien überhaupt nicht mehr möglich sein werde, wenn der Beginn der Arbeitszeit eine halbe und eine Stunde vorverlegt werde. Außerdem bezweifle er, ob der Reichskommissar für Preisüberwachung rechtlich befugt sei, von sich aus die Vorschriften über das Nachtbackverbot zu ändern.

Der *Reichskommissar für das Handwerk Ministerialrat Dr. Hoppe* führte aus, daß nach seinen Erfahrungen die an dieser Angelegenheit Beteiligten nicht auf dieselbe Linie gebracht werden könnten. Er bezweifle, daß eine Verbilligung des Brotes erfolge, wenn das Nachtbackverbot gemildert werde.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* betonte demgegenüber, daß eine Verbilligung des Brotes mit Milderung des Nachtbackverbotes bestimmt eintreten werde. Er führte im übrigen aus, daß eine rechtliche Prüfung der Angelegenheit in seinem Ressort zu dem Ergebnis geführt habe, die Bestimmungen über das Nachtbackverbot könnten durch den Reichskommissar für Preisüberwachung nicht geändert werden.

Der *Reichsminister der Justiz* bezweifelte gleichfalls, daß der Reichskommissar für Preisüberwachung die rechtliche Möglichkeit habe, die Bestimmungen über das Nachtbackverbot zu ändern. Zwar seien die Befugnisse, die der Reichskommissar für Preisüberwachung in der Verordnung vom 8. Dezember 1931 erhalten habe, allgemein gefaßt¹⁰. Er halte es jedoch trotzdem für unmöglich, sozialpolitische Dinge durch den Reichskommissar für Preisüberwachung grundlegend zu ändern¹¹. Der *Reichskanzler* betonte, daß jedenfalls bei Anwesenheit des Reichstags die Bestimmungen über das Nachtbackverbot nicht geändert werden könnten. Im übrigen müsse die Frage nochmals in den Ressorts geprüft werden, ob der Reichskommissar für Preisüberwachung rechtlich befugt sei, die Bestimmungen über das Nachtbackverbot zu ändern.

Die Anwesenden stimmten dieser Auffassung zu.

3. Außerhalb der Tagesordnung: vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß heute (17. 2.) im Rechtsausschuß des Reichstags ein Antrag der Sozialdemokraten über Abwertung der Renten, die an Angehörige der ehemaligen Herrscherhäuser usw. gezahlt würden, angenommen worden sei¹². Für den Antrag hätten außer den Sozialdemokraten die Kommunisten, die Staatspartei, das Zentrum, die Bayerische Volkspartei und die Christlich-Sozialen gestimmt. Alle anderen Anträge, auch die Anträge, betreffend den Welfenfonds¹³ seien abgelehnt worden. Der Antrag sehe eine Reichsschiedsstelle beim Reichsministerium des Innern vor, die über die Höhe der Renten entscheiden solle¹⁴. Nach Auffassung des Reichsjustizministeriums sei der Antrag nicht verfassungsändernd. Das Reichsjustizministerium habe sich bisher in der Angelegenheit im Rechtsausschuß zurückgehalten. Morgen (18. 2.) finde die zweite Lesung statt. Der Vorsitzende des Ausschusses, Abgeordneter Landsberg, habe betont, daß die Sache im

¹⁰ Vierte Vo. des RPräs. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens vom 8.12.31, Erster Teil, Kapitel II § 2 (RGBl. I, S. 699, hier S. 702).

¹¹ Zur Fortsetzung der Beratung siehe Dok. Nr. 688, P. 1.

¹² Vgl. Dok. Nr. 662, Anm. 2.

¹³ Vgl. Dok. Nr. 662, P. 1 und den Kabinettsbeschluß der Pr. Staatsreg. P. 11 zur Abwertung des Welfenfonds vom 5.2.32 (Abdruck in R 43 I/2209, Bl. 172). Der Herzog von Cumberland hatte gegen den pr. Fiskus auf Aufwertung und Herausgabe des Welfenfonds geklagt. Das Reichsgericht hatte das pr. Ges. über die Aufwertung von Renten vom 26.6.31 (Pr.Ges.Sammlung S. 115) aufgehoben und zur Neuverhandlung an die erste Instanz zurückverwiesen. Ein Berliner Landgericht hatte einen Aufwertungssatz von 25% und eine Zinszahlung von 1% über dem jeweiligen Rbk-Diskont seit dem 1.4.24 festgesetzt. Der Pr. Staat hätte demnach 10 Mio. RM plus rd. 7 Mio. RM Zinsen zu zahlen gehabt. Gegen diese Entscheidung hatte der pr. Fiskus beim Kammergericht Einspruch eingelegt. Verhandlungstermin war auf den 22.11.32 festgesetzt worden (Vermerk MinR Wiensteins vom 29.10.32, R 43 I/2209, Bl. 189).

¹⁴ Der RT-Abg. Marum (SPD) hatte den Beschluß der PrStReg. vom 5.2.32 übernommen und die Einrichtung einer „Reichsschiedsstelle für die vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Ländern und den vormals regierenden Fürstenhäusern“ beim RIMin. beantragt (Anträge Nr. 29 und Nr. 30 im 13. [Rechts-] RT-Ausschuß vom 12.2.32. Abdruck in R 43 I/2209, Bl. 168).

Plenum des Reichstags zum Abschluß gebracht werden müsse. Es entstehe nun die Frage, ob das Reichsjustizministerium wie üblich in technischer Hinsicht seine Dienste zur Verfügung stellen solle. Der *Reichskanzler* betonte, es müsse unbedingt vermieden werden, daß das Plenum des Reichstags sich in absehbarer Zeit mit dieser Angelegenheit befasse. Er halte es für das Zweckmäßigste, daß sich das Reichsjustizministerium zunächst weiter zurückhalte.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, er wolle unter diesen Umständen morgen (18. 2.) bei der zweiten Lesung des Antrags durch seinen Vertreter die Bedenken vortragen lassen, die gegen den sozialdemokratischen Antrag sprächen.

Die *Anwesenden erklärten sich hiermit einverstanden* ¹⁵.

4. Kalkulation für das Handwerk.

Oberbürgermeister Dr. Goerdeler führte aus, daß besondere Vertreter der Landwirtschaft auf die stark übersetzten Preise im Handwerk hingewiesen hätten. – Vielfach sei die Situation so, daß für jede einzelne Position der Gesamtrechnung ein besonderer Gewinnaufschlag berechnet werde. Ein großer Teil der hier unbedingt erforderlichen Preissenkung müsse nach seiner Auffassung dem freien Spiel der Kräfte überlassen werden. Vorteilhaft sei in dieser Beziehung der Preisdruck, der durch die Schwarzarbeit drohe. Darüber hinaus habe er jedoch überlegt, ob es zweckmäßig sei, für Innungen ein Verbot von Preisempfehlungen und Preisbestimmungen für die Waren vorzuschreiben, welche durch Preisverzeichnisse oder Preisschilder bezeichnet seien. Er habe den beiliegenden Entwurf einer Verordnung über das Verbot von Preisbindungen aufgestellt ¹⁶. Unter den Entwurf fielen u. a. nicht die Schmieden ¹⁷. Hier müsse nach seiner Auffassung das Weitere örtlichen Vereinbarungen überlassen bleiben.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg betonte, daß der Preisdruck unter Schwarzarbeit gute Erfolge in Hinsicht auf eine Preissenkung zeitigen werde. Er bat im übrigen um Zeit, damit das Reichswirtschaftsministerium eingehend den Entwurf prüfen könne.

Es bestand *Übereinstimmung darüber*, daß das Reichswirtschaftsministerium den Entwurf zunächst eingehend prüfen solle ¹⁸.

¹⁵ Die Angelegenheit ist vom Rkab. Brüning nicht mehr behandelt worden.

¹⁶ Der VoEntw. über das Verbot von Preisbindungen, der Preisabreden oder -empfehlungen jeder Art untersagte, befindet sich in R 43 I/1454, Bl. 153–154.

¹⁷ In einer Besprechung mit Vertretern des Schmiedehandwerks vom 20.1.32 hatte der RPreisKom. eine Preissenkung um 10% vereinbart (Durchdruck des Rundschreibens Nr. 25 des RPreisKom. vom 23.1.32 mit Anlage in R 43 I/1161, Bl. 356–357).

¹⁸ Der VoEntw. wurde nicht in Kraft gesetzt, da der RPreisKom. mit den einzelnen Handwerksverbänden Preissenkungen vereinbart hatte (Schreiben des RPreisKom. vom 28.4.32 mit Anlage in R 43 I/1161, Bl. 347–271). Zu den Beschwerden siehe auch Dok. Nr. 758.

Zitierhinweis

Nr. 679 Chefbesprechung vom 17. Februar 1932, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2304–2308 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D679>